淮南市万民暖通制冷设备工程有限公司“8·6”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月6日上午10时许，淮南市万民暖通制冷设备工程有限公司（以下简称：万民公司）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失106.7万元左右。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）、《淮南市人民政府关于授权市应急管理局调查处理一般生产安全事故的批复》（淮府〔2019〕126号）等法律、法规的相关规定，市应急管理局牵头成立了淮南市万民暖通制冷设备工程有限公司“8·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急管理局、市公安局、市总工会、凤台县应急管理局、淮河能源集团等单位派人参加，同时邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组认定：该起事故是一起因作业人员违章作业

造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.万民公司。成立日期：2014年6月3日；法定代表人：罗某某；注册地址：淮南市田家庵区淮河新城一期33栋104；经营范围：暖通制冷设备工程的施工，暖通设备，制冷设备，采暖设备，通风设备的销售与安装维护等。

2.淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿（以下简称张集煤矿）。成立日期：2002年12月17日；注册地位：安徽省淮南市凤台张集镇；法定代表人：谢某；经营范围：煤炭开采及产品加工，机电设备加工与维修，建材加工等。

（二）张集煤矿与万民公司合同签订情况

2024年5月30日，张集煤矿（甲方）与万民公司（乙方）签订《张集煤矿2024年空调维护保养合同》，甲方签订人为韩某。

合同约定维保价格为23.4万元；维保范围包括张集煤矿四区现有的柜式空调、壁挂式空调、变频空调、多联机空调（吸顶式空调）。

维保服务要求：万民公司对张集煤矿维修的空调严格按照空调系统维护保养手册进行空调维护保养，万民公司在6月1日—9月15日、次年5月15日—5月30日期间，需派驻8名固定专职持有空调维修资格证维修人员，在中央区、北区各设一个维修点，分别派驻4名维修人员，且必须具备高空作业证，在矿驻点，负责处理日常突发和紧急故障。乙方须配备安全设备，用工及施工安全自主管理，承担全部安

全责任。乙方在维修过程中如发生安全事故，由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何责任和费用。

2024 年 5 月 30 日，张集煤矿（甲方）与万民公司（乙方）签订《安全协议》，协议约定：乙方作业人员在工作中，因自身原因造成的安全事故，责任自负，乙方负责善后处理并承担所有费用，甲方不承担任何安全责任及费用。

（三）相关人员情况

万民公司于 2024 年 5 月雇佣郑某某（死者）到公司工作，工资按天计算，定期支付。

6 月初，万民公司安排郑某某到张集煤矿配合朱某某（万民公司正式维修工）开展空调维护和保养工作，该 2 人均未取得高处作业证。

（四）天气情况

2024 年 8 月 6 日，凤台县阴转多云，最低温度 28℃，最高温度 35℃，东风转东北风 3-4 级。（如图 1）



图 1　天气情况

二、事故经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

万民公司未对进入维修作业场地的维修作业人员郑某

某（死者）进行安全交底和安全提醒。万民公司未安排人员对事故当天现场施工情况开展现场安全检查。

2024 年 8 月 6 日上午 7 点 41 分，万民公司朱某某（空调维修工）接到张集煤矿二期工程公寓楼（如图 2）空调不制冷维修单，随即于 8 点 11 分转发给郑某某。9 点 45 分，郑某某到达 217 宿舍开始进行维修作业。郑某某未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品独自从 217 宿舍阳台窗户翻越至空调外机处进行维修。10 点左右，郑某某从二楼坠落至一楼地面，后脑勺着地，后送医经抢救无效死亡。（如图 3、图 4）



图 2　张集煤矿北区公寓楼平面示意图



图 3　维修空调处



图 4　死者坠落处

（二）应急救援情况

2024 年 8 月 6 日 10 时 02 分，张集煤矿 217 宿舍员工李某某拨打 766110 电话及张集煤矿调度室电话。市公安局淮舜分局后岗派出所及张集煤矿医务人员立即赶赴现场开展救援，凤凰医院 120 车辆将郑某某（死者）拉到医院进行抢救，经抢救无效于当日死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

郑某某，男。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定事故造成直接经济损失约106.7万元。

四、事故原因分析和性质

（一）事故直接原因

经调查，认定事故直接原因是：郑某某（死者）在未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品的情况下，违章登高进行空调维修作业，导致从2层坠落至地面。

（二）事故间接原因

1.万民公司，对高处作业人员未取得高处作业操作资格证书上岗作业等违章作业行为失察失管；未开展高处作业安全风险辨识和隐患排查，未及时消除生产安全事故隐患。

2.张集煤矿，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未进行安全检查。

五、责任认定和处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1人）

郑某某未取得高处作业操作资格证书违法登高进行空调维修作业，且未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员（3人）

1.罗某某，万民公司法定代表人、董事长、公司安全生产第一责任人，未组织建立并落实高处作业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除高处作业事故隐患，对事故的发生负有责任，违反《安全生产法》第二十一条第一款第（五）项[1]规定，建议由凤台县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[2]规定，对其进行行政处罚。

2.汪某某，万民公司总经理，协助董事长抓好公司全面管理工作，未组织开展高处作业危险源辨识，未及时排查郑某某违章高处作业的事故隐患，未制止和纠正郑某某违章高处作业的行为，对事故的发生负有责任，违反《安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）（六）[3]项规定，建议由凤台县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[4]及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第（一）项[5]规定，对其进行行政处罚。

3.韩某，张集煤矿党委委员、党委副书记，纪委书记，

---

[1] 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[4] 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

作为空调维保项目具体负责人，未履行案涉合同安全生产工作统一协调、管理及未安排矿科室（部门）定期进行安全检查职责，对事故的发生负有管理责任，违反《安全生产法》第四十九条第二款[6]之规定，建议由凤台县应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条第二款[7]规定，对其进行行政处罚。建议淮河能源控股集团有限责任公司纪委依法依规对其进行追责，并将处理结果抄送市应急管理局。

（三）建议给予行政处罚的单位（2个）

1.万民公司，对高处作业人员未取得高处作业操作资格证书上岗作业等违章作业行为失察失管；未开展高处作业安全风险辨识和隐患排查，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反《安全生产法》第三十条[8]、第四十一条第一、二款[9]规定，建议由凤台县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[11]规定，对其进行行政处罚。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10] 《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处

2.张集煤矿，未对万民公司的安全生产工作统一协调、管理，未进行现场安全检查，违反《安全生产法》第四十九条第二款之规定，建议由凤台县应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）吸取教训，履行安全生产主体责任。万民公司要深入组织学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，切实提升法律意识，牢固树立安全发展理念。要深刻吸取事故教训，切实落实全员安全生产责任制；要加强安全生产法律法规学习，对从业人员进行安全生产教育和培训，完善内部管理制度，及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正违章高处作业行为，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；高处作业等特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，不得上岗作业；及时消除各种安全隐患，确保施工安全。

（二）举一反三，履行安全生产法定职责。淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿要深刻吸取事故教训，认真开展警示教育。要深入学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，理清统一管理法定职责，对发包项目，不得“一包了之”，不得以任何形式与外包单位订立协议，免除或减轻统一管理法定职责。

50万元以上70万元以下的罚款;

对类似外包工程要加强管理，定期组织事故应急处置及报告程序培训学习，强化监管，加大巡检力度，对作业现场各类安全隐患及时督促整改，确保作业安全。既要加强井下安全生产管理，也要高度重视地面安全生产监督管理，不断提升地面安全管理水平。要深入开展生产安全隐患大排查、大起底、大整改工作，以“时时放心不下”的责任感，全力确保矿区生产安全。